

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Arrependimento Eficaz (art. 15 do CP)

Vamos relembrar.

Você inicia e termina a execução do crime, dá todos tiros possíveis. Seu concorrente está no chão gravemente ferido, perdendo muito sangue. Só que o ARREPENDIMENTO bate, e ao invés de deixá-lo morrer, você o socorre, levando ao hospital, o que salva a vida da vítima. Logo, seu ARREPENDIMENTO foi EFICAZ, seu arrependimento salvou a vida de seu concorrente.

Você responderá por homicídio?

Não, **você não responderá por homicídio**. Responderá apenas **pelos atos já praticados**. Como assim? Você responderá pelo que causou, possivelmente, pelo crime de lesões corporais, *mas não por homicídio*.

Veja o que diz o Código Penal:

*Desistência voluntária e **arrependimento eficaz***

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Trata-se do instituto do ARREPENDIMENTO EFICAZ.

Também é um caso onde o crime não se consuma, não se concretiza o resultado.

Há ARREPENDIMENTO EFICAZ quando o agente, voluntariamente, impede que o resultado se produza.

Ressalta-se que o arrependimento **deve ser EFICAZ**, ou seja, após terminar todos atos de execução, o agente deverá de forma EFICAZ (com sucesso) evitar que o resultado se produza.

No nosso caso, se você socorrer a vítima, mas ela morrer no hospital, não se aplicará o instituto, visto que o ARREPENDIMENTO foi **INEFICAZ**. Você responderia por homicídio consumado.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

ARREPENDIMENTO EFICAZ

*Desistência voluntária e **arrependimento eficaz***

*Art. 15 - **O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.***

Há ARREPENDIMENTO EFICAZ quando o agente, voluntariamente, impede que o resultado se produza.

Ressalta-se que o arrependimento **deve ser EFICAZ**, ou seja, após terminar todos atos de execução, o agente deverá de forma EFICAZ (com sucesso) evitar que o resultado se produza. No nosso caso, se você socorrer a vítima, mas ela morrer no hospital, não se aplicará o instituto, visto que o ARREPENDIMENTO foi **INEFICAZ**.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
